



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000337395

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0013831-77.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante ALEXANDRE CASTILHO PEDROSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto por Alexandre Castilho Pedroso para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração, por duas vezes, à norma do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, reduzir-lhe as penas aplicadas para seis (6) meses de detenção, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, mantida, no mais, a sentença de primeira instância. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente sem voto), KENARIK BOUJIKIAN E FRANCISCO ORLANDO.

São Paulo, 7 de maio de 2018

SÉRGIO MAZINA MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Criminal nº 0013831-77.2016.8.26.0577

Comarca e Vara: São José dos Campos – Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Apelante: Alexandre Castilho Pedroso

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 7229

Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Prova. Vítima. Depoimento. Ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação de violência de gênero.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta pelo acusado **Alexandre Castilho Pedroso** em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator, por duas vezes, da norma do artigo 129, parágrafo 9º, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicou-lhe as penas totais e definitivas de seis (6) meses de detenção, para cada um dos crimes, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto.

Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência de provas.

O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-se o Ministério Público pelo seu não provimento, enquanto a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento ao apelo.

É o relatório.

Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.

Bem fundamentada a condenação do apelante.

A existência material dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 2-3, 7 e 55), vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.

Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em desfavor do apelante.

Alexandre não compareceu em juízo, apesar de adequadamente intimado, tornando-se revel. Também não se interessou em municiar sua defesa técnica com fontes de provas que desviassem de sua pessoa os termos da imputação.

As vítimas Gislene e Luara (fls. 145-146), respectivamente ex-companheira e filha do acusado, relataram em juízo que, na data dos fatos, o réu chegou à residência das vítimas embriagado e, durante uma discussão com Gislene, que estava no chuveiro, passou a agredi-la com socos e chutes. Luara tentou impedir as agressões, mas foi empurrada pelo réu, batendo as costas e ferindo o dedo.

As lesões descritas pelas vítimas foram comprovadas por laudos periciais próprios (fls. 7 e 55), que concluíram pela presença de lesões corporais de natureza leve em ambas as vítimas.

À mingua de qualquer versão alternativa para os fatos, mormente em razão da revelia do acusado, e ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação de violência de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

do Supremo Tribunal Federal (1ª T – ARE 694.813 AgR/RS – Rel. Luiz Fux – j. 28.08.2012 – v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6ª T – AgRg no AREsp 423.707/RJ – Rel. Nefi Cordeiro – j. 07.10.2014 – v. u.). Corroborada tal palavra por laudos periciais condizentes com os fatos descritos, não restam dúvidas quanto à autoria do crime.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor desses ilícitos.

As penas aplicadas ao acusado, no entanto, merecem reparos.

As penas-base de ambos os crimes foram dobradas na fase inicial da dosimetria, para tanto apontando o juízo de origem os extensos maus antecedentes do réu. Ocorre que as condenações anteriores registradas em desfavor de Alexandre datam da década de 1990, estando todas atingidas pelo período depurador de que fala o artigo 64 do Código Penal.

Assim, se tais condenações não servem ao propósito de anotar a reincidência do acusado, tão menos poderão ser levadas em conta para fins de reconhecimento de maus antecedentes. Não se há de modificar a natureza jurídica de uma reincidência já depurada para maus antecedentes, para com isso driblar a vedação a agravamento de pena imposta pela lei. Assim, devem as penas-base ser aplicadas em patamar legal mínimo de três (3) meses de detenção, para cada um dos crimes.

Ausentes outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição de pena, cristalizam-se as reprimendas no patamar acima



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

exposto. Uma vez que as condutas praticadas foram dirigidas a vítimas diferentes, com dolos distintos, deve se aplicar a regra do artigo 69 do Código Penal, procedendo-se à soma aritmética das penas aplicadas, que resulta em pena final de seis (6) meses de detenção.

O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada deve ser o aberto, sendo o acusado tecnicamente primário, e reduzido o montante de pena definido.

Inviável a substituição da pena aplicada, em vista da violência perpetrada, sendo de fato pouco recomendável, em casos envolvendo violência de gênero, a suspensão condicional da pena aplicada. Advirta-se que também não houve pedido expresso da defesa nesse sentido.

Em face do exposto, **dá-se provimento parcial** ao recurso interposto por **Alexandre Castilho Pedroso** para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração, por duas vezes, à norma do **artigo 129, parágrafo 9º**, do Código Penal, reduzir-lhe as penas aplicadas para **seis (6) meses de detenção**, a ser cumprida no regime prisional inicialmente **aberto**, mantida, no mais, a sentença de primeira instância.

Mazina Martins

Relator